

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2167/2531

นายสุวิทย์ ศิวาชัย

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

นายสุนทร ประยูรรัตนวงศ์ ผู้คัดค้านที่

โจทก์

ผู้ร้อง

1

นายสุข เหลือทรัพย์ ผู้คัดค้านที่

2

นายมนัส ประยูรรัตนวงศ์ หรือแม้งฮั่ว

แช่ปิ้ง

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114, มาตรา 116

การที่จำเลยและภริยาซื้อที่ดินพิพาทจากผู้มีชื่อ แล้วใส่ชื่อผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน ที่ดินพิพาทจึงเป็นสินสมรระหว่างจำเลยและภริยาหาใช่ของผู้คัดค้านที่ 1 ไม่ ทั้งการกระทำความผิดของจำเลยก็อยู่ในระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย จึงต้องด้วยมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย ฯ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ชอบที่จะยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการกระทำเฉพาะส่วนของจำเลยเสียได้ และการที่ผู้คัดค้านที่ 1 ได้โอนที่ดินพิพาทไปยังผู้คัดค้านที่ 2 ภายหลังที่มีการขอให้จำเลยล้มละลายแล้ว แม้จะฟังว่าผู้คัดค้านที่ 2 รับโอนโดยสุจริต และเสียค่าตอบแทนก็ตาม ผู้คัดค้านที่ 2 ก็หาได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย ฯ แต่อย่างใดไม่ ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนสิทธิในทรัพย์พิพาททั้งหนึ่งกลับมาเป็นของจำเลย โดยให้ใส่ชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในส่วนดังกล่าว หากไม่สามารถโอนใส่ชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ ผู้คัดค้านทั้งสอง

ต้องร่วมกันชดใช้เงินเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของราคาทรัพย์สินพิพาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดครึ่ง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องว่า เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยเป็น
คดีล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๒๔ ตามทางสอบสวน ปรากฏว่า วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๑ จำเลยและ
ภริยาซึ่งเป็นบิดามารดาของผู้คัดค้านที่ ๑ ได้ซื้อที่ดินพิพาทพร้อมตึกแถวจากนาย
บันลือ อุตสาหจิต ในราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยใส่ชื่อผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์แทน หลังจากนั้นจำเลยได้ใช้ตึกแถวเป็นสถานที่ประกอบการค้าจนกระทั่ง
หลบหนีไป ต่อมาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๓ ผู้คัดค้านที่ ๑ โดยมารดาผู้ใช้อำนาจ
ปกครองได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้ผู้คัดค้านที่ ๒ ในราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ดังนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีอำนาจร้องขอให้ศาลเพิกถอนการที่จำเลยได้ยื่น
ยอมให้กระทำการใด ๆ ภายในระยะเวลา ๓ ปี ก่อนมีการขอให้จำเลยล้มละลาย โดย
ไม่มีค่าตอบแทน ตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย ส่วนการโอนที่ดิน
พิพาทพร้อมตึกแถวในครั้งหลัง แม้จะได้รับอนุญาตจากศาล แต่ก็ได้กระทำภายหลัง
ที่มีการขอให้จำเลยล้มละลายแล้ว ผู้คัดค้านที่ ๒ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก จึงไม่ได้รับ
ความคุ้มครองตามมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย ฯ ขอให้ศาลเพิกถอน
การกระทำได้ดังกล่าว เฉพาะส่วนของจำเลยโดยเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์กลับมาเป็น
ของจำเลยครึ่งหนึ่ง หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ให้ผู้คัดค้านที่ ๑ และที่ ๒
ร่วมกันชดใช้เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ผู้คัดค้านที่ ๑ คัดค้านว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้คัดค้านที่ ๑ โดยชอบด้วยกฎหมาย มิใช่ถือแทนจำเลยและภริยา การโอนขายที่ดินดังกล่าวให้ผู้คัดค้านที่ ๑ ได้รับอนุญาตจากศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง ขอให้ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ ๒ คัดค้านว่า เป็นบุคคลภายนอกซึ่งรับโอนที่ดินพิพาทจากผู้คัดค้านที่ ๑ โดยสุจริต เสียค่าตอบแทน เนื่องจากผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นผู้เยาว์ มารดาผู้แทนโดยชอบธรรมจึงขออนุญาตศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง เพื่อทำนิติกรรมแทน และได้รับอนุญาตจากศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางในการโอนขายดังกล่าว ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยก่อนเป็นข้อแรกตามฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้องมีว่า ที่ดินและตึกแถวพิพาทตามผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนนั้น เป็นสินสมรระหว่างจำเลยกับนางศิริพรภริยาจำเลยหรือเป็นทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ ๑ ตามที่ผู้คัดค้านโต้แย้งโดยอ้างว่าซื้อมาจากนายบันลือ อดุลสาหจิต ในราคา ๔๐๐,๐๐๐บาท สำหรับปัญหานี้ปรากฏข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของผู้คัดค้านที่ ๑ เองว่า ขณะซื้อทรัพย์พิพาทผู้คัดค้านยังเป็นผู้เยาว์มีอายุเพียง ๑๓ ปี อยู่ระหว่างการศึกษาในความอุปการะของจำเลยผู้เป็นบิดา ดังนั้นการที่ผู้คัดค้านที่ ๑ มีเงินเป็นจำนวนมากถึงสี่แสนบาทมาซื้อทรัพย์พิพาทจากบุคคลภายนอกได้เช่นนี้ จึงดูเป็นเรื่องผิดปกติ ในเมื่อผู้คัดค้านที่ ๑ ยังเป็นผู้เยาว์และอยู่ระหว่างการศึกษาเล่า

เรียน โดยมีจำเลยเป็นผู้ให้ความอุปการะอยู่ดังนี้ ผู้คัดค้านที่ ๑ จะมีเงินเป็นส่วนตัวของตนเองได้อย่างไรหรือได้มาโดยทางไหน ผู้คัดค้านที่ ๑ คงนำสืบอ้างแหล่งที่มาของเงินที่นำไปซื้อทรัพย์สินพิพาทอย่างลอย ๆ โดยปราศจากหลักฐานอื่นสนับสนุน ทั้งมีข้อที่น่าระแวงสงสัยหลายประการ ดังนั้นการที่ผู้คัดค้านที่ ๑ นำสืบรับเข้ามาว่า จำเลยได้ออกเงินให้บางส่วนในการซื้อทรัพย์สินพิพาท จึงเป็นการเจือสมฝ่ายผู้ร้องที่ยืนยันว่าความจริงทรัพย์สินพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยและนางศิริพรหาใช่ของผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่ จำเลยเพียงแต่อาศัยชื่อของผู้คัดค้านที่ ๑ แสดงต่อบุคคลภายนอก เพื่อผลในทางคดีที่อาจมีมาในอนาคต ซึ่งผู้คัดค้านที่ ๑ เองก็ยอมรับว่าจำเลยมีหนี้สินอยู่มาก ทั้งพฤติการณ์ของจำเลยภายหลังจากซื้อทรัพย์สินพิพาทมาจากบุคคลภายนอกแล้ว ปรากฏว่าจำเลยยังคงดำเนินธุรกิจค้ากระดาษโดยจดทะเบียนพาณิชย์และใช้เป็นสถานที่ประกอบการค้าในตึกพิพาทแห่งนี้ตลอดมาจนกระทั่งจำเลยหลบหนีไป จึงเป็นเหตุผลสนับสนุนอีกข้อหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินพิพาทอันแท้จริงที่อยู่เบื้องหลังนั้นคือจำเลย และการกระทำของจำเลยก็อยู่ภายในระยะเวลา ๓ ปี ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย จึงเป็นกรณีต้องด้วยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งผู้ร้องชอบที่จะยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการกระทำเฉพาะส่วนของจำเลยนั้นเสียได้และเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังกล่าว การโอนทรัพย์สินพิพาทไปยังผู้คัดค้านที่ ๒ ภายหลังจากที่มีการขอให้จำเลยล้มละลายแล้วเช่นนี้ แม้จะฟังว่าผู้คัดค้านที่ ๒ รับโอนโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนก็ตาม ผู้คัดค้านที่ ๒ ก็หาได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใดไม่ เพราะเป็นกรณีต้องด้วยบทบัญญัติตามมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ ซึ่งบัญญัติรับรองสิทธิของผู้สุจริตเฉพาะในกรณีที่การโอนได้กระทำกันก่อนมีการขอให้ล้มละลายเท่านั้น ผู้คัดค้านที่ ๒ จึงไม่ได้สิทธิเหนือทรัพย์สินพิพาทส่วนที่เป็นของจำเลย ฎีกาของผู้ร้องข้อนี้ฟังขึ้น

ปัญหาต่อไปมีว่า ทรัพย์สินพิพาทมีราคาเท่าไร ผู้ร้องนำสืบว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ไปตรวจสอบตึกแถวและที่พิพาทแล้วเห็นว่ามีราคาไม่ต่ำกว่า ๘๐๐,๐๐๐

บาท แต่ปรากฏว่าผู้คัดค้านที่ ๒ รับโอนทรัพย์สินพิพาทมาในราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและอนุญาตให้ขายได้ในราคาดังกล่าว ดังนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าราคาทรัพย์สินพิพาทควรถือตามที่ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางกำหนดในขณะที่อนุญาตให้ทำการซื้อขายกันคือราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นสิทธิของจำเลยกึ่งหนึ่งจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ฎีกาของผู้ร้องในข้อนี้จึงฟังขึ้นเป็นบางส่วน ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาผู้ร้องฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนสิทธิในทรัพย์สินพิพาทกึ่งหนึ่งกลับมาเป็นของจำเลย โดยให้ใส่ชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิในส่วนดังกล่าว หากไม่สามารถโอนใส่ชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิได้ ก็ให้ผู้คัดค้านทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันยื่นคำร้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และให้ผู้คัดค้านทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สำหรับค่าทนายความ ทั้งสามศาลปรากฏว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้แต่งตั้งทนายเข้าดำเนินคดี จึงไม่กำหนดค่าทนายความให้.

(สวัสดี รอดเจริญ-สอง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลแพ่ง - นายจิระ บุญพจนสุนทร

ศาลอุทธรณ์ - นายไมตรีย์ โมรรัด

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ